

EXMOS (AS) E DIGNÍSSIMOS (AS) SENHORES (AS)

DA PROCURADORIA DA CIDADE DE MAPUTO

MAPUTO CIDADE

MOÇAMBIQUE

Assunto: Queixa-Crime e Pedido de Intervenção [Requerimento Particular]

Excelências,

MAURO FERNANDES PATRÍCIO (doravante designado por REQUERENTE), maior, de nacionalidade moçambicana, portador do Bilhete de identidade número 110100685616B, emitido na Cidade de Maputo, residente no Bairro da Malhangalene, Rua da Malhangalene, Casa número 11, 2º Andar, contactável pelo número de celular, +258 84 057 5992 / 82 986 7061, em seu constitucional exercício do direito a petição, se serve do presente instrumento para interpor uma participação criminal, sob a forma de requerimento particular,

CONTRA

HAMISSE, (doravante designado por ARGUIDO), contactável pelo número de celular, 87 660 6858, residente na cidade de Maputo, Bairro de Magoanine,

A louvar dos fundamentos subsequentes:

I - DA MATÉRIA DE FACTO

1

O REQUERENTE aufere um empreendimento do qual efectua serviços de entregas (*delivery*) na Cidade e até Província de Maputo.

2

Nesta senda o REQUERENTE através de serviços de créditos bancários concedidos pelo Banco Comercial de Moçambique (BCI) adquiriu duas ciclomotores de marca, Rooney, modelo RN 700, uma de inscrição CMM 80988 e outra CMM 80989, conforme os dados especificam melhor na documentação probatória anexa.

3

De referir que as mesmas aquisições legítimas dos bens *sub judice* foram feitas aos 26 de Novembro de 2024. Ou seja, até a data da ocorrência dos factos criminosos as mesmas ainda estavam sob garantia de assistência pelo fornecedor.

4

Na mesma altura o REQUERENTE contratou tanto o ARGUIDO como outro cidadão de nome **JÚLIO**, de modo com que efectuassem os serviços de entrega sob o preliminar pagamento mensal de 5.000,00 Mts (cinco mil meticais).

5

Não obstante, pelo facto da produtividade não se mostrar eficaz por parte do desempenho dos colaboradores supracitados, o REQUERENTE alterou a forma de pagamento para a tradicional criação de receita estabelecendo um limite base, onde tanto o ARGUIDO como o Sr. Júlio poderiam utilizar as propriedades do REQUERENTE à título não translativo, para produzirem a sua própria receita.

6

Ademais, o REQUERENTE concedeu acesso aos colaboradores em causa a parquearem e a poder ter acesso aos velocípedes para o trabalho diário e o respectivo estacionamento garantindo esta autorização ao conhecimento do guarda do local de estacionamento, este localizado na zona do Alto Maé, próximo ao mercado do “Estrela Vermelha”.

7

Acontece que, na primeira quinzena de Abril de 2025, o colaborador Júlio., durante o período em que se encontrava com um dos velocípedes , sofreu um sinistro rodoviário que causou avarias o mesmo veículo na parte frontal e painel, (precisamente o veículo CMM 80988) e este também ficou lesionado na altura dos factos.

8

Ainda nessa altura, tanto o ARGUIDO como o colaborador lesionado teriam armazenado o velocípede acidentado no habitual local de estacionamento habitual de modo com que após recuperação do colaborador que esteve acamado se procedesse a posterior reparação, com a confirmação do guarda de nome Zaqueu.

9

Todavia, precisamente 72 (setenta e duas) horas depois do sinistro rodoviário e estacionamento, em um momento que o guarda não estava em seu turno, o velocípede simplesmente desapareceu. Quando o REQUERENTE questionou ao ARGUIDO este não soube responder com precisão, considerando o facto que o outro colaborador estava de convalescença.

10

Acontece que a guarida do parque só concede acesso ao parque a pessoas autorizadas sendo que o ARGUIDO possuía até aos factos a presente liberdade e até acesso aos velocípedes sem necessidade de justificativa o que eleva o indício de suspeição do ARGUIDO ser autor do desaparecimento do bem furtado.

11

Na altura por ainda o REQUERENTE estar a lidar com diversas perdas a nível do seu empreendimento que é de considerável demanda, o mesmo estaria ainda a se organizar para solicitar investigação e responsabilização aos autores e suspeitos em causa. Não obstante,

12

Aos 1 de Maio de 2025, precisamente quinta feira, o ARGUIDO alegou ir fazer uma entrega de celular, em sua diligência (que não era da alçada do REQUERENTE), e pelas suas declarações o negócio não correu como deveria.

13

Acontece que, pelas alegações do ARGUIDO o terceiro referido, que é do exclusivo conhecimento do ARGUIDO por certas razões “reteu” o velocípede de modo com que o referido negócio corresse de acordo com o que teriam acordado.

14

Para o espanto do REQUERENTE, dias depois teve a informação que o seu velocípede teria sido vendido, pese embora a documentação do velocípede estivesse em posse do proprietário original, REQUERENTE.

15

Acontece que nessa altura, o REQUERENTE teria exigido com que o ARGUIDO entregasse o documento do velocípede enquanto o ARGUIDO alegou a alegada e não comprovada retenção. A mesma exigência teve conhecimento da 7ª Esquadra da Cidade de Maputo que dada a altura até fez uma retenção ao ARGUIDO que saiu ao dia seguinte antes de qualquer autuação.

16

De referir ainda que o REQUERENTE em forma resumida jamais teve conhecimento ou sequer viu o “telemóvel” da suposição levantada do “negócio” que culminou com a “venda” e subtracção ilícita da sua segunda velocípede CMM 80989.

II - DA IMPUTAÇÃO AO ARGUIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS

17

É mister referir que existe um fundado juízo indiciário da prática de ilícitos penais por parte do ARGUIDO, tanto pelo furto do velocípede ao local de estacionamento, como pelo súbito desaparecimento do velocípede que o mesmo utilizava sob autorização do REQUERENTE para fins profissionais. A partir dos pressupostos circunstanciais:

- a) O ARGUIDO para além do trabalhador acamado, tinha acesso integral ao local de estacionamento com as prerrogativas de aceder aos velocípedes sem precisar de questionar;
- b) Justamente ao momento da inexistência de vigilância activa e convalescença do outro trabalhador, o velocípede é extraviado;

- c) E por mera coincidência que se tratasse, o mesmo ARGUIDO apresentou a versão dos factos não comprovada juntamente com um terceiro alheio ao conhecimento do REQUERENTE que culminou no desaparecimento do velocípede que estava em sua posse o que para este tipo legal de conduta criminosa, o remete ainda ao alto nível de suspeição ao furto do primeiro velocípede para além deste segundo em evidência;
- d) E ainda, o ARGUIDO jamais demonstrou preocupação em tomar qualquer diligência em relação ao velocípede que estava sob a sua plena responsabilidade desde a ocorrência, se mantendo em silêncio.

III - DOS PREJUÍZOS, IMPLICAÇÕES E DANOS

18

Para além das obrigações à letra que o REQUERENTE deve quitar ao credor bancário, o REQUERENTE enfrenta perdas diárias pelo pressuposto de não poder exercer o seu serviço de entregas, provenientes dos extravios ora constados.

19

Impera referir que, o valor bruto de cada velocípede é de 37.000,00 Mts (trinta e sete mil meticais) se totalizando pelas duas em um tecto de 74.000,00 Mts (setenta e quatro mil meticais).

20

Não podendo o REQUERENTE fazer a justiça com as próprias mãos, no exercício de seu direito à petição e queixa, torna esta situação passível de apreciação e imputação de responsabilidade aos órgãos de Administração da Justiça em Moçambique

IV – DA MATÉRIA DE DIREITO APLICÁVEL E IMPUTÁVEL

21

Face aos expostos as figuras de facto apontam ao concurso de crimes de **furto de veículo** (agravado), de **abuso de confiança** e **receptação**, previstos e puníveis pela Lei 24/2019 de 24 de Dezembro que revê o Código Penal.

22

Consigna-se que o ARGUIDO cometeu o crime de **abuso de confiança** a concorrer com o **crime de furto agravado** do velocípede CMM 80989 pelos articulados de facto patentes nas secções 12 a 16 da presente queixa, estes previstos e puníveis pelos termos dos números 1 e 2 do artigo 290º CP a citar “ **1. Quem, ilegítimamente, se apropriar de coisa móvel que lhe tenha sido entregue por título não translativo da propriedade, é punido com as penas de furto. 2. A mesma pena é aplicada a quem, nos termos do presente artigo, gravar ou empenhar a referida coisa, quando com isso prejudique ou possa prejudicar o proprietário, possuidor ou detentor**” a concorrer com os termos das alíneas a) e b) do número 1 do artigo 270º que cita: “**1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação, para si ou para outrem, subtrair coisa móvel alheia, é punido com pena de: a) prisão até 6 meses e multa até 1 mês, se o valor da coisa furtada não exceder 10 salários mínimos b) prisão até 1 ano e multa até 2 meses, se exceder 10 salários mínimos e não for superior a 40 salários mínimos;**”.

23

Sobre o velocípede CMM 80988 furtado no local de estacionamento, as circunstâncias arroladas na secção 17 da presente, indiciam o ARGUIDO ao cometimento de furto agravado pelos termos do art. 290º CP conforme supracitado nos articulados.

24

A presente situação é passível de circunstância agravante pelos termos das categorias 7ª e 9ª todas estas do art. 273º a citar: “**O furto é punido com as penas imediatamente superiores às do artigo 270, segundo o valor, quando se verifique o concurso de alguma ou algumas das circunstâncias seguintes: Qualquer servidor assalariado ou qualquer indivíduo, trabalhando habitualmente na habitação, oficina, estabelecimento, escritório, instituição ou serviço em que cometer o furto; Tratando-se de veículos, peças ou acessórios a eles pertencentes ou de objectos ou valores neles deixados**”.

Ademais, por se tratarem de veículos motorizados, é passível o duto suprimento de apreciação dos termos legais puníveis patentes nos números 1, 2 e 3 do art. 275º CP a citar: **“1. A utilização, sem autorização de quem de direito, de automóvel ou outro veículo motorizado, aeronave, ferroviário, barco, bicicleta ou de tracção animal, é punida com pena de prisão de 1 mês a 1 ano e multa correspondente. 2. A pena será agravada de metade no seu limite máximo, se com o uso do veículo forem nele causados danos. 3. A tentativa é punível”.**

Em relação aos terceiros do qual o ARGUIDO deu destino os velocípedes (tanto a furtada em local de estacionamento, como a da infundada versão dos factos de “retenção” contada pelo ARGUIDO) concorrem a figura de coautor ou partícipes e o cometimento do crime de receptação previsto e punível pelos termos dos números 1, 2 e 4 do art. 303º CP a citar: **“ 1. Quem, com intenção de obter para si ou para outra pessoa vantagem patrimonial, dissimular coisa que foi obtida por outrem mediante facto ilícito típico contra o património, a receber em penhor, a adquirir por qualquer título, a detiver, conservar, transmitir ou contribuir para a transmitir, ou de qualquer forma assegurar, para si ou para outra pessoa, a sua posse, é punido com a pena de prisão de 1 a 8 anos e multa até 1 ano; 2. Aquele que, sem previamente se ter assegurado da sua legítima proveniência, adquirir ou receber, a qualquer título, coisa que, pela sua qualidade ou pela condição de quem lhe oferece, ou pelo montante do preço proposto, faz razoavelmente suspeitar que provém de facto ilícito típico contra o património, é punido com pena de prisão até 2 anos e multa correspondente; 4. São equiparados às coisas os valores ou produtos com elas directamente obtidos”.**

A presente situação se constitui passível ainda para responsabilização civil do ARGUIDO em favor do REQUERENTE, referente as indemnizações e compensações cabíveis pelos danos pontuais evidentes provenientes do extravio dos velocípedes, estes fonte de rendimento do REQUERENTE, de proveniência legítima imbuídas de sacrifícios e sonhos em tornar o seu futuro e dos ademais um lugar melhor, que rapidamente se tornou em um pesadelo criado pelo ARGUIDO e seu coautor ou partícipes que um dia o REQUERENTE apostou em boa fé confiar.

Ao REQUERENTE o Estado confere **o direito a petição e queixa** pelos termos do número 2 do art. 171º CP conjugado com o art. 79º da Constituição da República de Moçambique, onde **todos os cidadãos têm direito de apresentar petições, queixas e reclamações perante autoridade competente para exigir o restabelecimento dos seus direitos violados ou em defesa do interesse geral.**

V - DAS FIGURAS PROCESSUAIS A ARROLAR

Nestes termos é praxe arrolar ademais figuras do presente caso, para eficaz imputação desde a fase de instrução à fase de condenação a arrolar:

- a) Terceiro e coautor ou partícipe do ARGUIDO que reteve e deliberadamente vendeu o velocípede CMM 80989 – Nome conhecido popular “Semáforo” ou “Sima” contactável pelo número de celular +258 87 481 0114;
- b) **Declarante**, irmão e conhecedor da localização actual do ARGUIDO, 86 245 2193;
- c) Declarante, colega e ex trabalhador do REQUERENTE que sofreu o sinistro rodoviário do parqueado e furtado velocípede CMM 80988, designado por Júlio Francisco, contactável pelo número de celular 85 535 3562; e
- d) Testemunha, guarda do local de estacionamento, que viu o velocípede pela última vez antes de mudar o turno, e que confirma a veracidade do acesso ao parque concedido ao ARGUIDO e ao Declarante citado na alínea c) do presente articulado de nome Zaqueu, contactável pelo número de celular 87 810 2791.

VI – DO PEDIDO

Digníssimos Senhores!

Uma vez verificada uma ou mais responsabilidades a imputar, sempre com douto suprimento, vem nesta senda e mui respeitosamente o REQUERENTE rogar à V. Excia que se digne a:

1. Mandar instaurar o competente inquérito policial e instrução preparatória, em consonância com o princípio da territorialidade “*Locus delicti commissi*” com a juntada dos documentos anexos comprovativos;
2. Citar o ARGUIDO, cúmplice e declarantes, para prestarem declarações e depoimentos, com as referentes buscas e capturas no caso de recusa, previstos no art. 209º e seguintes em concorrência aos termos previstos na alínea b) do número 1 do artigo 313º todos estes do Código de Processo Penal (revisto pela Lei 25/2019 de 26 de dezembro);
3. Conceder uma audiência prévia e o arrolamento de testemunha ocular apresentada na presente;
4. Finda a fase de instrução, remeter os autos a juízo para a propositura de competente processo-crime (à revelia se necessário), no qual prosseguirá até final condenação em consonância com a salvaguarda restituição *In Natura* dos bens ao REQUERENTE lesado em causa; e
5. Condenar o ARGUIDO e cúmplice ao pagamento de uma indemnização de 150.000,00 Mts (cento e cinquenta mil meticais) ao REQUERENTE, ao pagamento todas as custas judiciais fixadas e impostos de justiça que recaírem sobre o referente processo e remeter os autos à responsabilização do ARGUIDO e cúmplice em foro cível competente para ademais responsabilidade cível que couber.

Cientes do Vosso bom entendimento, valoração judicial e circunspeção, subscreve-se o REQUERENTE com elevada estima, consideração e antecipados agradecimentos. Pelo que, Aguarda Deferimento.

JUNTA: DOCUMENTOS LEGAIS

Maputo aos ____ de _____ de 2025

O REQUERENTE:

MAURO FERNANDES PATRÍCIO